

「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙」 일부 개정안

금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제45조제1항 각 호 외의 부분 중 “제5조 및 제19조”를 “제19조”로 하며, 같은 조 제2항 “제19조”를 “제19조제2항”으로 한다.

제46조의2 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 “이미 제재를 받은 자”를 “이미 제재를 받은 임직원(보험설계사 등 개인을 포함한다)”으로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 이미 제재를 받은 금융기관에 대하여 그 제재 이전에 발생한 별개의 위법·부당 행위가 추가로 발견된 경우에는 다음 각호에 따라 제재한다.

1. 추가 발견된 위법·부당행위가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반에 해당하지 아니하는 경우에는 추가로 발견된 위법·부당행위에 대하여 별도로 제재한다.
2. 추가 발견된 위법·부당행위가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반에 해당하는 경우로서 종전 검사종료 이전에 발생하여 함께 제재하였더라도 제재수준이 높아지지 않을 경우에는 제재하지 않는다.
3. 추가 발견된 위법·부당행위가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반으로 인정되는 경우로서 종전 검사종료 이전에 발생하여 제재하였더라면 종전 제재수준이 더 높아지게 될 경우에는 함께 제재하였더라면 받았을 제재수준을 감안하여 추가로 발견된 위법·부당

행위에 대하여 제재할 수 있다.

③ 제2항에서 동일한 범규위반 해당 여부에 대한 세부 판단 기준은 별표 11에 따른다.

제49조제3항 중 “3년”을 “최근 3년”으로, “주의조치”를 “주의 이상의 조치”로, “주의조치에 해당하는 행위”를 “위법·부당행위”로, “가중”을 “1단계 가중”으로 한다.

제50조제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 직원에 대한 제재를 양정함에 있어 제1항에 따른 감경사유와 제2항에 따른 감경사유가 경합하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 제1항에 따른 감경
2. 제2항에 따른 감경

제50조의2제2항 중 “담당 임원 또는 대표자로부터”를 “대표자(대표자 부재 등 부득이한 경우 담당 임원을 말한다) 명의로 서명 또는 날인을 받아”로 한다.

제50조의5제1항제1호 중 “금융관련 법령”을 “금융관련법규”로 한다.

제54조제5항제2호를 다음과 같이 한다.

2. 제재실시부서 근무시 본인이 직접 검사를 수행한 사항

제54조의3제6항 중 “제12항”을 “제15항”으로 한다.

제55조제1항제4호가목 중 “외국금융기관를”을 “외국금융기관을”로 하고, 같은 조 제2항 중 “위원 위촉시 6인 이상”을 “위원 중 100분의 50”으로, “제10항”을 “제13항”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “제57조제8항”을 제57조 제11항“으로, “제9항”을 “제12항”으로 하며, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

위원장이 대회의 주재시 부득이한 사유로 회의를 진행하기 곤란하거나 회의 진행 중 일시 이석하는 경우에는 위원장이 지명한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.

제55조제5항 중 “부원장보(직무분장상 해당 업무를 담당하는 자를 포함)는”을 “부원장보(직무분장상 해당 업무를 담당하는 자를 포함)는 소회의 의장으로서”로, “제57조제8항”을 제57조제11항“으로, “제9항”을 “제12항”으로 하며, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

의장이 소회의 주재시 부득이한 이유로 회의를 진행하기 곤란하거나 회의 진행 중 일시 이석하는 경우에는 의장이 지명한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.

제56조제1항 중 “규정 제17조제9호의 기관주의, 규정 제18조제1항제5호의 주의, 규정 제19조제1항의 주의, 견책, 규정 제19조제2항의 자율처리필요사항, 「외국환거래법」 제19조 제1항의 경고, 퇴직자 위법사실 통지만 있는 조치안에 대하여는 심의회의 심의를 생략할 수 있다. 다만, 조치대상 금융기관 또는 그 임직원이 출석하여 의견진술을 희망하는 경우에는 심의회에서 해당 조치안을 심의한다”를 “다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

사항에 대해서는 심의회의 심의를 생략할 수 있다. 다만, 조치대상 금융기관 또는 그 임직원이 출석하여 의견진술을 희망하는 경우에는 심의회에서 해당 조치안을 심의한다”로 하며, 같은 항에 제1호 및 제2호를 다음과 같이 신설한다.

1. 규정 제17조제1항제9호의 기관주의, 규정 제18조제1항제5호의 주의, 규정 제19조제1항의 주의, 견책, 규정 제19조제2항의 자율처리필요사항, 규정 제23조의2 제1항의 준법교육 실시요구, 「외국환거래법」 제19조 제1항의 경고, 퇴직자 위법사실 통보(규정 제14조제4항에 따른 통보 및 금융업관련법규상 통보의 근거가 있는 경우로서 임원의 경우 주의 상당 이하, 직원의 경우 견책 상당 이하의 통보를 말한다)만 있는 조치안
2. 규정 제37조제1항 또는 제2항에 따라 제재처분에 대해 이의를 신청한 자가 새로운 주장·사실관계를 제시하지 않고, 이미 규정 제34조제2항에 따라 심의회의 심의를 거친 경우로서 심의회에 출석하여 진술을 했던 이의신청 사안

제56조제2항 각 호 외의 부분 중 “제34조제2항제1호의”를 “제34조제2항제1호에 따라”로 하며, 같은 항 제5호를 제7호로 하고, 같은 항에 제5호 및 제6호를 다음과 같이 신설하며, 제7호(중전의 제5호) 중 “심의회의 심의 이후”를 “그 밖에 심의회의 심의 이후”로 한다.

5. 규정 제23조의2제1항에 따른 준법교육 실시요구
6. 규정 제37조제5항에 따른 직권재심(최종 제재 수준에 변동이 없는 경우라도 위법·부당사실에 대한 정정이 필요한 경우 및 당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다)

제57조제3항 각 호 외의 부분 중 “제56조”를 “규정 제34조제2항 및 제56조”로 하고, 같은 항 제4호 중 “직권재심”을 “직권재심(당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다) 사항. 다만, 최종 제재 수준에 변동이 있는 경우에만한다.”로 하며, 같은 항 제6호 중 “제56조제2항제4호”를 “제56조제2항제6호”로 한다.

제57조제8항부터 제12항까지를 각각 제11항부터 제15항까지로 하고, 같은 조에 제8항부터 제10항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

⑧ 위원장은 심의회의 공정한 운영과 질서를 유지하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 수 있다.

1. 심의회의 공정한 운영과 질서를 해칠 우려가 있는 자에 대한 심의회의 입장 금지 명령

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에 대한 퇴장 명령

가. 제9항에 따른 위원장의 허가 없이 또는 허가과 다르게 녹음, 녹화, 촬영 등 제57조 제7항, 제57조의2 제5항에 따른 심의회의 비공개 운영을 침해할 우려가 있는 행위(이하 “녹음 등 행위”라 한다)를 하는 자

나. 회의장에서 떠들거나 소란을 피우는 등 회의의 원활한 진행에 지장을 주는 자

다. 가목 또는 나목에 준하는 경우로서 심의회의 공정한 운영과 질서를 해칠 우려가 있다고 위원장이 인정하는 자

3. 그 밖에 심의회의 공정한 운영과 질서를 유지하기 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 조치

- ⑨ 누구든지 회의장 안에서는 위원장의 허가 없이 녹음 등 행위를 하지 못하고, 위원장의 허가를 받고자 하는 자는 목적, 종류, 대상, 시간, 소속 및 성명 등을 기재하여 녹음 등 행위를 할 것을 사전에 신청할 수 있다.
- ⑩ 위원장은 심의회의 공정한 운영, 회의에 참석한 자의 사생활 등 권익 보호, 공공의 이익 등을 고려하여 허가 여부를 결정하고, 허가시에는 녹음 등 행위의 시간·방법 등을 제한할 수 있다.

제57조의2제3항제3호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만 제6호, 제7호, 제8호, 제9호, 제13호, 제14호, 제15호, 제16호의 경우에는 5천만원을 초과하는 경우를 포함한다.

제57조의2제3항제6호부터 제11호까지를 각각 제7호부터 제12호까지로 하고, 같은 항에 제6호를 다음과 같이 신설한다.

6. 금융관련법규에 따른 보고, 신고, 공시, 제출 의무 위반과 관련한 제재

제57조의2제3항제7호(중전의 제6호) 중 “보험설계사, 보험대리점(개인 또는 소속 보험설계사 500인 미만 법인), 보험중개사(개인 또는 소속 보험설계사 500인 미만 법인), 손해사정업자(개인 또는 소속 손해사정사 500인 미만 법인)에 대한 제재(제3호에 따른 과징금 또는 과태료 부과금액이 5천만원을 초과하는 경우 제외)와 소속 보험설계사(손해사정사를 포함한다) 500인 이상 보험대리점·보험중개사·손해사정업자에 대한 제재가 제1호 내지 제5호에 해당하는 경우”를 “손해사정업자에 대한 제재”로 하며, 같은 항 제8호(중전의 제7호)를 다음과 같이 하며, 같은 항 제9호

(중전의 제8호) 중 “제재(제3호에 따른 과징금 또는 과태료 부과금액이 5천만원을 초과하는 경우 제외)”를 “제재”로 한다.

8. 금융소비자 보호에 관한 법률 제2조 제3호 나목에 따른 금융상품 판매대리·중개업자의 금융관련법규 위반과 관련한 제재

제57조의2제3항제12호를 제16호로 하고, 같은 항에 제13호부터 제15호를 각각 다음과 같이 신설한다.

13. 규정 제35조제1항에 의한 사전통지 결과 제재대상자가 의견을 제출하지 않은 지적사항과 관련한 제재

14. 제56조제2항제5호에 따른 직권재심(당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다) 사항(최종 제재 수준에 변동이 없는 경우에 한함)

15. 제57조제3항 단서에 따라 제재심의담당 부원장이 소회의 심의가 적절하다고 결정한 사항

제57조의2제3항제16호(중전의 제12호)를 다음과 같이 한다.

16. 그 밖에 사실관계에 다툼이 없거나 쟁점이 없는 등의 사유로 제재심의담당 부원장이 필요하다고 인정하는 사항

제58조의2에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 심의회 이후 감독원장의 제재처분, 증권선물위원회 또는 금융위의결 등 제재절차 과정에서 제재 여부 또는 제재수준 등 최종 제재처분이 변경될 수 있다는 사실을 함께 고지하여야 한다.

제59조제1항 중 “내용을 10일 이상의 구두 또는 서면의 제출기간을

정하여”를 “내용과 관련하여 제재대상자가 구두 또는 서면의 방법으로 의견을 제출할 수 있도록 10일 이상의 기간을 정하여 해당 내용을”로 하고, 같은 조 제3항 중 “제재대상자”를 “제재대상자(대리인을 포함한다)”로 하며, 같은 조 제4항 중 “제재대상자”를 “제재대상자(대리인을 포함한다)”로 하고, 같은 조 제5항 중 “제재예정대상자”를 “제재대상자”로 한다.

제59조의2제1항 중 “제재대상자(”를 “제재대상자(규정 제8조의3제1항 및 제27조의2제1항에 따른 “조력자”를 포함한다.”로, “심의회 개최 5영업일 전부터”를 “제59조제1항에 따른 사전통지 시점부터”로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “전항”을 “제1항”으로, “1”을 “어느 하나”로, “열람을 제한할”을 “열람을 거부하거나 그 범위를 제한할”로 한다.

제60조제3항 중 “제재실시부서장”을 “제재심의담당부서 소속 팀장(다만, 검사서에 대한 심사·조정업무를 담당하는 팀장을 제외한다)”로 한다.

제61조의 제목 “(이의신청)”을 “(이의신청 및 직권재심)”으로 하고, 같은 조 제6항 후단을 삭제하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 규정 제37조제1항 또는 제2항에 따라 제재처분에 대해 이의를 신청한 자가 새로운 주장·사실관계를 제시하지 않고, 제재처분시 이미 규정 제34조제2항에 따라 심의회의 심의를 거친 경우로서 심의회에 출석하여 진술을 하였고, 이의신청시 심의회에 출석하여 의견진술을 희망하지 않는 경우에는 심의회의 심의를 생략할 수 있다.

제61조제7항부터 제12항까지를 각각 제8항부터 제13항까지로 하며, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

- ⑦ 제6항 본문에 따라 이의신청 처리안을 심의회에 부의한 경우 제재 심의담당 부서장은 이의신청처리부서장 및 제재실시부서장에게 심의회의 심의결과를 통보하여야 한다.

제61조제12항(중전의 제11항)에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 제10항 및 제11항을 준용한다.

제61조의2제8항 중 “제5항”을 “제6항”으로 한다.

제72조의3을 다음과 같이 신설한다.

제72조의3(내부통제등 관리의무 위반에 대한 특례) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제35조의2에 따라 조치하는 경우 제52조제1항제2호부터 제4호를 적용하여 제재하지 아니한다.

별표 3 I-4. 제1호가목 유형 4 중 “해킹”을 “해킹 등”으로 하고, 같은 호 가목에 유형 5를 다음과 같이 신설하며, 같은 호 나목 유형 5 및 같은 호 다목 유형 6을 각각 같은 호 나목 유형 6 및 같은 호 다목 유형 7로 하고, 같은 호 다목 유형 7(중전의 제1호가목 유형 6) 중 “삭제·훼손한 경우”를 “삭제·훼손·유실한 경우”로 한다.

- 유형 5 : (기타 사고: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 유형 1~4의 위법성에 준하는 IT사고

별표 3 I-4 제2호의 “유형 5” 및 “유형 6”을 각각 “유형 6” 및 “유형 7”로 하고, 같은 호 유형 4란 다음에 유형 5란을 다음과 같이 신설하며, 같은 호 주2 중 “「금융기관의업무위탁등에관한규정」 별표 2 “인가등을 받은 금융업의 본질적 요소”를 포함하는 업무를 말함”을 “「전자금융감독규정」 제23조 제9항의 ‘핵심업무’를 의미함”으로 한다.

유형 5	유형 1~4에 준하여 판단
------	----------------

별표 3 I-4. 제3호의 “사고금액”을 “위반행위의 횟수, 기간 및 양태, 사고 금액, 소비자피해의 규모”로 한다.

별표 3 I-5. 제1호(1) 중 “제34조제2항, 제34조제3항”을 “제34조”로, “제50조제2항제3호”를 “제50조제2항제5호”로 하고, 제1호(2) 중 “제34조제1항, 제3항”을 “제34조”로 한다.

별표 3 II-2. 제2호의 유가증권투자한도 초과의 기준금액 중 “60%”를 “100%”로 한다.

별표 3 III-2. 제2호의 표를 다음과 같이 하고, 각주를 다음과 같이 신설 한다.

유형¹⁾ 침해결과²⁾	제재양정		
	유형1	유형2	유형3
중대	해임요구 (면직)	직무정지 이상 (정직 이상)	문책경고 이상 (감봉)
보통	직무정지 (정직)	문책경고 (감봉)	주의적경고 (견책)
경미		주의적경고 (견책)	주의

주1) (유형1) 실체적 위법 의도가 인정되는 경우

(예시: 선행매매·직무정보 이용 등 불건전 매매행위)

(유형2) 절차적 위법 의도가 인정되는 경우

(예시: 규제회피를 위해 타인명의 계좌를 이용하거나 2개 이상 다수계좌 이용, 투자중개업자 임직원의 경우 정당한 사유 없이 소속회사가 아닌 타회사 계좌를 이용하는 경우, 매매일수 100일 이상 빈번한 매매행위 등)

(유형3) 경미한 절차위반의 경우

(예시: 계좌개설 미신고, 매매명세 통지누락 등)

주2) (중대) 공정한 자본시장 거래질서를 훼손한 경우 또는 당해 또는 동일 위반 행위가 언론에 공표되어 당해 금융기관이나 금융업계의 공신력을 실추시키는 등 사회·경제적 물의를 야기한 경우 등 중대한 법익침해가 있다고 인정되는 경우 (예시: 최대투자원금* 5억 이상 등 통상의 투자규모를 크게 상회한 경우, 실체적 위반행위를 직접 원인으로 부당이득을 취득한 경우 등)

(보통) 중대·경미에 해당하지 않는 경우

(경미) 통상의 투자규모 범위내(예시: 최대투자원금 1억 미만)에 해당하는 등 법익침해가 경미한 경우

* 최대투자원금 : 위법거래와 관련된 투자원금을 일자별로 산정한 후 일자별 투자원금 중 가장 큰 값을 말함

별표 3 III-2. 제3호의 제목 “가중 및 감경”을 “감면기준”으로 하고, 같은 호 중 “○ 선행매매 및 직무관련 정보 이용 등 불건전한 방법으로 임직원 매매가 이루어진 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있으며, 정직 이상으로 조치하여야 한다.” 및 “○ 매매일수가 100일 이상되는 등 빈번한 매매의 경우, 타인명의 계좌 또는 2개 이상 다수계좌를 통해 매매한 경우, 조사 분석인력·투자운용인력 또는 임원(사실상 임원 포함)이 매매한 경우에는 해당 제재를 가중할 수 있다.”를 각각 삭제하며, 같은 호 중 “계좌개설 신고는 하였으나, 매매명세 통지만을 누락한 경우에는 해당 제재를 감경할 수 있다.”를 “계좌개설 신고 또는 매매명세 통지 등으로 소속 금융투자업자에게 거래 사실을 알린 경우 감경할 수 있다.”로 하고, 같은 호에 상기 항목 다음에 “○ 공모주 청약에 따른 계좌신고 후 해당 계좌에서 공모주를 매도한 경우 감경할 수 있다.”를 신설하며, 같은 호 중 “매매금액이 소액

이거나 매매일수가 짧은”을 “월별 매매금액이 5천만원 미만(분기별 1억 5천만원 미만)이거나 월별 매매일수 3일 미만(분기별 9일 미만)”로 하고, 같은 호에 상기 항목 다음에 “(주) 투자권유자문인력·조사분석인력·투자운용 인력의 경우 월별로, 그 밖의 임·직원의 경우 분기별로 산정한 매매금액을 기준으로 한다.” 및 “○ 감독기관 및 소속 금융기관이 인지하기 전에 위반행위를 자진신고한 자에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다.”를 각각 신설하며, 같은 호 중 “16.3.3. 이후 발생한 위반행위에 대하여는 고의·중과실에 의한 위법행위로서 규정 및 이 세칙에 규정된 해임요구·면직사유에 해당되는 것으로 판단되는 경우, 선행매매·직무관련 정보 이용 등 불건전한 방법으로 임직원매매가 이루어진 경우, 제재양정 결과 ‘주의’로 양정되는 경우 및 기타 제재를 감경하는 것이 불합리한 경우 이외의 경우에 한하여 1단계 감경한다.”를 “위반결과가 경미한 경우로서 기타 정상참작의 사유가 있는 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.”로 한다.

별표 3 III-5.를 다음과 같이 한다.

III-5. 투자성 상품 불완전판매 행위

1. 제재대상

① (유형 1) 적합성 원칙 위반(「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 “금융소비자보호법”이라 한다) 제17조)

- 금융소비자가 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 여부를 확인하지 아니하는 행위(유형 1-1)
- 일반금융소비자의 정보(금융상품 취득 또는 처분 목적, 재산상황, 취득 또는 처분 경험)를 파악하지 아니하거나, 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하거나,

확인을 받고 이를 유지·관리하지 않거나, 확인받은 내용을 일반금융 소비자에게 지체 없이 제공하지 아니하는 행위(유형 1-2)

- 일반금융소비자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 계약 체결을 권유하는 행위(유형 1-3)

② (유형 2) 적정성 원칙 위반(금융소비자보호법 제18조)

- 파생상품 등 금융소비자보호법 제18조제1항에 따라 적정성 원칙이 적용되는 투자성 상품을 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유하지 아니하고 금융상품 판매 계약을 체결하려는 경우로서 일반금융소비자의 정보를 파악하지 아니하는 행위(유형 2-1)
- 적정성 원칙이 적용되는 금융상품이 일반금융소비자에게 적정하지 아니하다고 판단하는 경우 그 사실을 일반금융소비자에게 알리지 아니하거나 그 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하는 행위(유형 2-2)

③ (유형 3) 설명의무 위반(금융소비자보호법 제19조)

- 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 투자성 상품의 내용, 투자에 따른 위험, 위험등급(위험등급의 경우 금융소비자보호법 제19조 제1항 제1호 나목 3)에서 정하는 투자성상품에 한한다), 수수료 등 투자성 상품에 대한 중요한 사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하지 아니하는 행위(유형 3-1)
- 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 설명에 필요한 설명서를 일반금융소비자에게 제공하지 아니하거나 설명한 내용을 일반금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명날인,

녹취 등의 방법으로 확인받지 아니하는 행위(유형 3-2)

- 일반금융소비자에게 계약체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 일반금융소비자의 합리적인 판단 또는 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하고 설명하는 행위(유형 3-3)

④ (유형 4) 부당권유의 금지 위반(금융소비자보호법 제21조, 동법 시행령 제16조, 금융소비자보호에 관한 감독규정 제15조)

- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위(유형 4-1)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위(유형 4-2)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 금융소비자에게 알리지 아니하는 행위(유형 4-3)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적 근거 없이 다른 투자성 상품과 비교하여 해당 투자성 상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위(유형 4-4)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(유형 4-5)
- 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를

표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위(유형 4-6)

○ 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 내부통제기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 자로 하여금 계약체결 권유와 관련된 업무를 하게 하는 행위(유형 4-7)

○ 적합성 원칙에 의하여 일반금융소비자로부터 파악한 일반금융소비자의 정보를 조작하여 권유하는 행위(유형 4-8)

○ 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위(유형 4-9)

○ 그 밖에 금융소비자보호법 시행령 제16조제3항제4호 및 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제15조제5항에서 금융위가 정하여 고시하는 행위. 다만, 투자성 상품과 관련이 없는 경우를 제외한다(유형 4-10)

⑤ (유형 5) 무자격자에 의한 투자권유(자본시장법 제51조, 제71조제5호)

○ 등록된 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하게 하는 행위

2. 제재기준

○ 불완전하게 판매된 금액 또는 건수 기준 중 중한 기준으로 제재

○ 기관제재시 투자권유대행인의 판매분을 포함 (투자권유대행인은 등록취소 또는 업무정지 조치 가능)

구분	판매금액·건수	제재양정 (유형 1, 2, 3, 4, 5)
임직원	300억원 또는 1,500건 이상	직무정지 6개월 (정직 6개월)
	100억원 또는 500건 이상	직무정지 3개월 (정직 3개월)
	50억원 또는 250건 이상	직무정지 1개월 (정직 1개월)

	10억원 또는 50건 이상	문책경고 (감봉 3개월)
	10억원 또는 50건 미만	주의적경고 (견책) 이하
기관	3,000억원 또는 15,000건 이상	업무정지 6개월
	1,000억원 또는 5,000건 이상	업무정지 3개월
	500억원 또는 2,500건 이상	업무정지 1개월
	100억원 또는 500건 이상	기관경고
	50억원 또는 250건 이상	기관주의

주) 적립식으로 매매하는 집합투자증권인 경우 판매금액은 총 납입금액을 기준으로 함

3. 가중 및 감경

- 유형 1~5의 위반행위와 관련되는 금융소비자 수, 손실규모, 투자성 상품 규모, 위반기간, 금융상품판매업자 규모 등을 감안하여 가중 하거나 감경할 수 있다.
- 위법 판매행위가 경영방침·판매지시, 기관차원의 부당한 광고 및 자료 등에 기인한 경우, 기관 및 관련 행위자(광고문안 작성자 등) 등에 대해 조치하고 판매임직원에 대해서는 감경 또는 면제 할 수 있다.
- 투자자의 투자판단에 미친 영향, 위법행위의 정도와 동기 등을 감안하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 투자매매(중개)업자가 불완전판매행위 방지를 위해 자체감사 및 교육, 내부통제시스템을 갖추어 시행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우 기관에 대하여 감경할 수 있다.
- 기관에 대하여는 제재유형별 건수 및 금액을 합산하여 제재할 수 있다.
- 서로 관련 없는 다른 판매행위가 여러 제재유형에 해당되어 경합 되는 경우에는 그 중 중한 기준에 해당하는 조치보다 가중할 수 있다.

- 동일한 판매행위가 여러 제재유형에 해당하는 경우에는 중한 기준에 따라 제재할 수 있다.
- 유형 3-2의 설명서를 일반투자자에게 제공하지 않는 행위와 관련하여 설명서를 제공하지 아니하였더라도 설명서의 주요내용을 충분하고 정확하게 설명한 경우에는 감경할 수 있다.
- 단순착오에 의한 경우에는 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.
- 조직적·반복적인 불완전 판매행위 또는 고난도금융투자상품(자본시장법 시행령 제2조제7호), 고난도투자일임계약(자본시장법 시행령 제2조제8호), 고난도금전신탁계약(자본시장법 시행령 제2조제9호)의 불완전판매 행위에 대해서는 가중할 수 있다.
- 금융소비자 손실 발생이 없는 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.

별표 3 III-8.의 제목 중 “투자자문·일임업자”를 “투자자문·일임업자, 일반사모집합투자업자”로 하고, 제1호① 제목 중 “및”을 “또는”으로 하며, 같은 호 중 “투자자문업자 및 투자일임업자”를 “투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자”로, “및”을 “또는”으로, “자본시장법 제18조 제2항제3호, 동법 시행령 제21조제2항, 제3항”을 “자본시장법 제18조제2항 제3호, 제249조의3제2항제3호, 동법 시행령 제21조제3항·제4항, 제271조의2 제4항제1호”로 한다.

별표 3 III-8. 제1호② 중 “투자자문업자 및 투자일임업자”를 “투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자”로, “자본시장법 제20조, 동법 시행령 제23조제1호”를 “자본시장법 제18조제2항제2호, 제249조의3 제2항제2호, 동법 시행령 제23조제1호, 제271조의2제3항”으로 한다.

별표 3 III-8. 제2호① 제목 중 “및”을 “또는”으로 하고, 같은 호 중 “투자자문업 또는 일임업”을 “투자자문업, 투자일임업 또는 일반사모집합투자업”으로 하며, 표 중 “일임업”을 “일임업, 일반사모집합투자업”으로 한다.

별표 3 IV-4. 제2호 중 “편취한 보험금액”을 “편취한 보험금액(미수에 그친 금액을 포함)”으로 하고, 제3호 중 “이루어지거나 상습적으로 이루어진”을 “이루어진”으로 하며, 같은 호 중 “1회적 보험사기 행위로서 조사”를 “금융감독원의 검사”로 하고, 같은 호에 상기 항목 다음에 “- 관련된 보험사기행위가 전부 미수에 그친 경우”를 신설하며, 같은 호의 마지막에 “○ 2단계 가중사유와 1단계 가중사유가 모두 존재하는 경우 2단계 가중사유를 적용한다.”를 신설한다.

별표 3 V-3. 제1호 중 “제50조”를 “제49조의2”로 하고, 제2호의 기관제재표의 대주주에 대한 신용공여한도 초과액의 기준금액란 중 “100%”를 “50%”로 한다.

별표 11을 다음과 같이 신설한다.

<별표 11> 사후적 경합 적용 대상인 동일한 법규위반 여부 판단기준

1. 동일한 법규위반인지 여부는 동일 법률의 같은 조 같은 항(항 없이 호만 있는 경우 같은 호를 말한다. 이하 같다)을 기준으로 판단한다.
2. 동일 법률의 같은 조 같은 항 위반에 해당하나 보호법의 보장강화 필요성, 시행령 등 하위 법규의 세부 내용 등을 고려하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에도 불구하고 동일한 법규위반으로 보지 아니한다.

가. 「금융소비자보호법」상 불완전판매 관련 조항*을 위반한 경우로서

동법 제3조에 따른 금융상품의 유형**이 다른 경우

* 적합성 원칙(\$17), 적정성 원칙(\$18), 설명의무(\$19), 부당권유행위 금지(\$21)

** 예금성 상품, 대출성 상품, 투자성 상품, 보장성 상품

나. 「전자금융거래법」 제21조 제2항을 위반한 경우로서 전자금융감독
규정 제3장의 서로 다른 절에 규정된 의무를 위반한 경우

다. 그 밖에 가목 또는 나목에 준하는 경우로서 감독원장이 동일한
법규위반이 아닌 것으로 보는 것이 타당하다고 인정하는 경우

3. 동일 법률의 같은 조 같은 항 위반에 해당하지 않으나 위반내용과
성격, 규제 취지, 현행 제재기준 등을 고려하여 다음 각 목의 어느
하나에 해당하는 경우에는 제1호에도 불구하고 동일한 법규위반에
해당하는 것으로 본다.

가. 세칙 별표3. III-5 투자성 상품 불완전판매 행위

나. 세칙 별표3. III-7 자전거래 제한 위반 유형

다. 세칙 별표3. IV-2 보험상품판매시 불건전 영업행위 중 무자격자에
대한 보험모집 위탁 및 수수료 지급 유형(보험업법 제85조 및 제99조
위반)

라. 자본시장법상 즉시보고·공시와 정기보고·공시 사항(자본시장법
제34조 제4항 및 제35조 제5항, 동법 제418조 제4호와 제33조 제
1항)

마. 금융실명법 제3조 제1항, 「특정금융거래정보의보고및이용등에관한
법률」 제5조의2 제1항 제1호 가목 [실명·고객확인 의무 위반]

바. 신용정보법 제33조 제1항, 제34조 [동의 없는 이용]

사. 신용정보법 제32조 제1항 및 제34조, 금융실명법 제4조 제1항,
전자금융거래법 제26조(“전자금융거래정보의 제공”에 한정) [동의
없는 제공]

- 아. 신용정보법 제42조 제1항 및 제3항, 채권추심법 제10조 제1항, 여전법 제54조의5 제3항(“신용정보의 사용”에 한정), 전자금융거래법 제26조(“전자금융거래정보의 누설” 및 “전자금융거래정보의 사용”에 한정) [업무목적 외 누설·이용]
- 자. 그 밖에 가목부터 아목에 준하는 경우로서 감독원장이 동일한 법규 위반으로 보는 것이 타당하다고 인정하는 경우

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2025년 1월 8일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 세칙 시행 전에 발생한 위반행위는 종전규정을 적용한다. 다만, 개정규정을 적용하는 것이 제재대상자에게 유리한 경우에는 개정규정을 적용한다.

현행	개정안
제45조(직원에 대한 제재) ① -- - 제5조 및 제19조----- 1.~5. (생략) ② ----- -----제19조----- ③ (생략)	제45조(직원에 대한 제재) ① -- - 제19조----- 1.~5. (현행과 같음) ② ----- -----제19조제2항----- ③ (현행과 같음)
제46조의2(경합행위에 대한 제재) 이미 제재를 받은 자---- 1.~2. (생략) <u><신설></u>	제46조의2(경합행위에 대한 제재) ① 이미 제재를 받은 임직원(보험설계사 등 개인을 포함한다)----- 1.~2. (현행과 같음) ② 이미 제재를 받은 금융기관에 대하여 그 제재 이전에 발생한 별개의 위법·부당 행위가 추가로 발견된 경우에는 다음 각호에 따라 제재한다. 1. 추가 발견된 위법·부당행위

<신 설>	가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반에 해당하지 아니하는 경우에는 추가로 발견된 위법·부당행위에 대하여 별도로 제재한다. 2. <u>추가 발견된 위법·부당행위가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반에 해당하는 경우로서 종전 검사종료 이전에 발생하여 함께 제재하였더라도 제재수준이 높아지지 않을 경우에는 제재하지 않는다.</u> 3. <u>추가 발견된 위법·부당행위가 이미 제재를 받은 위법·부당행위와 동일한 법규위반으로 인정되는 경우로서 종전 검사종료 이전에 발생하여 제재하였더라면 종전 제재수준이 더 높아지게 될 경우에는 함께 제재하였더라면 받았을 제재수준을 감안하여 추가로 발견된 위법·부당행위에 대하여 제재할 수 있다.</u> ③ <u>제2항에서 동일한 법규위반 해당 여부에 대한 세부 판단 기준은 별표 11에 따른다.</u>
제49조(직원제재의 가중) ①~② (생략) ③ -----3년-----주	제49조(직원제재의 가중) ①~② (현행과 같음) ③ -----최근 3년-----

<u>의 조치</u> ----- <u>주의 조치에</u> <u>해당하는 행위</u> ----- <u>가</u> <u>중</u> -----	-- <u>주의 이상의 조치</u> ----- <u>위법·부당 행위</u> ----- <u>1</u> <u>단계 가중</u> -----
제50조(직원제재의 감면) ①~③ (생략) <u><신설></u>	제50조(직원제재의 감면) ①~③ (현행과 같음) <u>④ 직원에 대한 제재를 양정합</u> <u>에 있어 제1항에 따른 감경사유</u> <u>와 제2항에 따른 감경사유가 경</u> <u>합하는 경우에는 다음 각 호의</u> <u>순서에 따른다.</u> <u>1. 제1항에 따른 감경</u> <u>2. 제2항에 따른 감경</u>
제50조의2(확약서·양해각서 운용) ① (생략) ② ----- <u>담당</u> <u>임원 또는 대표자로부터</u> ----- ----- ----- ----- ③ (생략)	제50조의2(확약서·양해각서 운용) ① (현행과 같음) ② ----- <u>대표자</u> <u>(대표자 부재 등 부득이한 경우</u> <u>담당 임원을 말한다) 명의로 서명</u> <u>또는 날인을 받아</u> ----- ----- ----- ③ (현행과 같음)
제50조의5(임직원에 대한 준법 교육 실시 요구) ① (생략) 1. <u>금융관련 법령</u> ----- 2.~3. (생략) ②~⑥ (생략)	제50조의5(임직원에 대한 준법 교육 실시 요구) ① (현행과 같음) 1. <u>금융관련법규</u> ----- 2.~3. (현행과 같음) ②~⑥ (현행과 같음)
제54조(검사결과 심사·조정) ① ~④ (생략) ⑤ (생략) 1. (생략)	제54조(검사결과 심사·조정) ① ~④ (현행과 같음) ⑤ (현행과 같음) 1. (현행과 같음)

2. 제재심의담당부서 직원으로 서 검사를 행한 사항 ⑥ (생 략)	2. 제재실시부서 근무시 본인이 직접 검사를 수행한 사항 ⑥ (현행과 같음)
제54조의3(제재면책심의위원회 운영) ①~⑤ (생 략) ⑥ ----- ----- -- 제12항----- -----	제54조의3(제재면책심의위원회 운영) ①~⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- ----- -- 제15항----- -----
제55조(심의회의 구성) ① (생 략) 1.~3의2. (생 략) 4. (생 략) 가. ----- ----- ----- ----- -----<u>외국금융기관</u>를----- ----- ----- ----- 나.~라. (생 략) ② -----<u>위원</u> <u>위촉시 6인 이상</u>----- ----- ----- -----<u>제10항</u>----- ----- ③ (생 략)	제55조(심의회의 구성) ① (현 행과 같음) 1.~3의2. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) 가. ----- ----- ----- ----- -----<u>외국금융기관</u>을----- ----- ----- ----- 나.~라. (현행과 같음) ② -----<u>위원</u> <u>중 100분의 50</u>----- ----- ----- -----<u>제13항</u>----- ----- ③ (현행과 같음)

④ _____

-----제

57조 제8항-----제9항----

----- . <후단 신설>

⑤ -----부원장보(직무분장상
해당 업무를 담당하는 자를 포
함)는-----

-----제57조 제8항-----

제9항-----

- . <후단 신설>

⑥ (생략)

④ _____

-----제

57조제11항-----제12항--

----- . 위원장이 대회의 주재시 부득이한 사유로 회의를 진행하기 곤란하거나 회의 진행 중 일시 이석하는 경우에는 위원장이 지명한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.

⑤ -----부원장보(직무분장상
해당 업무를 담당하는 자를 포
함)는 사회의 의장으로서 -----

제57조제11항-----제12항--

----- . 의장
이 사회의 주재시 부득이한 이
유로 회의를 진행하기 곤란하거
나 회의 진행 중 일시 이석하는
경우에는 의장이 지명한 위원
순으로 그 직무를 대행한다.

⑥ (현행과 같음)

제56조(심의회 의 심의사항) ① -

----- 규정 제17조제9호
의 기관주의, 규정 제18조제1항
제5호의 주의, 규정 제19조제1
항의 주의, 견책, 규정 제19조제
2항의 자율처리필요사항, 「외국
환거래법」 제19조 제1항의 경
고, 퇴직자 위법사실 통지만 있
는 조치안에 대하여는 심의회
의 심의를 생략할 수 있다. 다만,
조치대상 금융기관 또는 그 임
직원이 출석하여 의견진술을 희
망하는 경우에는 심의회에서 해
당 조치안을 심의한다.

<신 설>

<신 설>

제56조(심의회 의 심의사항) ① -

----- 다음 각 호의 어느
하나에 해당하는 사항에 대해서
는 심의회 의 심의를 생략할 수
있다. 다만, 조치대상 금융기관
또는 그 임직원이 출석하여 의
견진술을 희망하는 경우에는 심
의회에서 해당 조치안을 심의하
다.

1. 규정 제17조제1항제9호의 기
관주의, 규정 제18조제1항제5
호의 주의, 규정 제19조제1항
의 주의, 견책, 규정 제19조제2
항의 자율처리필요사항, 규정
제23조의2 제1항의 준법교육
실시요구, 「외국환거래법」 제1
9조 제1항의 경고, 퇴직자 위
법사실 통보(규정 제14조제4
항에 따른 통보 및 금융업관련
법규상 통보의 근거가 있는 경
우로서 임원의 경우 주의 상당
이하, 직원의 경우 견책 상당
이하의 통보를 말한다)만 있는
조치안

2. 규정 제37조제1항 또는 제2항

② --<u>제34조제2항제1호의</u>----- ----- ----- 1.~4. (생 략) <u><신 설></u> <u><신 설></u> 5. <u>심의회</u>의 <u>심의</u> 이후 ----- ----- ----- -----	에 따라 제재처분에 대해 이의를 신청한 자가 새로운 주장·사실관계를 제시하지 않고, 이미 규정 제34조제2항에 따라 심의회 심의를 거친 경우로서 심의회에 출석하여 진술을 했던 이의신청 사안 ② --<u>제34조제2항제1호에</u> 따라 ----- ----- 1.~4. (현행과 같음) 5. <u>규정 제23조의2제1항에</u> 따른 <u>준법교육 실시요구</u> 6. <u>규정 제37조제5항에</u> 따른 직권재심(최종 제재 수준에 변동이 없는 경우라도 위법·부당사실에 대한 정정이 필요한 경우 및 당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다) 7. 그 밖에 심의회 심의 이후 ----- ----- ----- -----
<u>제57조(대회의의 운영)</u> ①~② (생 략) ③ -----<u>제56조</u>----- ----- ----- ----- --	<u>제57조(대회의의 운영)</u> ①~② (현행과 같음) ③ -----<u>규정 제34조제2항 및 제56조</u>----- ----- ----- ----- -----

1~3. (생략) 4. ----- -----<u>직권</u> <u>재심</u> 5. (생략) 6. <u>제56조제2항제4호</u>----- ----- 7.~8. (생략) ④~⑦ (생략) <u><신설></u>	1~3. (현행과 같음) 4. ----- -----<u>직권재</u> <u>심(당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다) 사항. 다만, 최종</u> <u>제재 수준에 변동이 있는 경우</u> <u>에 한한다.</u> 5. (생략) 6. <u>제56조제2항제6호</u>----- ----- 7.~8. (현행과 같음) ④~⑦ (현행과 같음) ⑧ <u>위원장은 심의회의 공정한</u> <u>운영과 질서를 유지하기 위하여</u> <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당</u> <u>하는 조치를 할 수 있다.</u> 1. <u>심의회의 공정한 운영과 질서</u> <u>를 해칠 우려가 있는 자에 대</u> <u>한 심의회 입장 금지 명령</u> 2. <u>다음 각 목의 어느 하나에 해</u> <u>당하는 자에 대한 퇴장 명령</u> <u>가. 제9항에 따른 위원장의 허</u> <u>가 없이 또는 허가와 다르</u> <u>게 녹음, 녹화, 촬영 등 세</u> <u>칙 제57조 제7항, 제57조의2</u> <u>제5항에 따른 심의회의 비공</u> <u>개 운영을 침해할 우려가 있</u> <u>는 행위(이하 “녹음 등 행</u> <u>위”라 한다)를 하는 자</u> <u>나. 회의장에서 떠들거나 소</u> <u>란을 피우는 등 회의의 원</u>
--	---

<u><신 설></u> <u><신 설></u> ⑧~⑫ (생 략)	<u>활한 진행에 지장을 주는</u> <u>자</u> <u>다. 가목 또는 나목에 준하는</u> <u>경우로서 심의회의 공정한</u> <u>운영과 질서를 해칠 우려</u> <u>가 있다고 위원장이 인정</u> <u>하는 자</u> 3. 그 밖에 심의회의 공정한 운 영과 질서를 유지하기 위하여 위원장이 필요하다고 인정하 는 조치 ⑨ 누구든지 회의장 안에서는 위원장의 허가 없이 녹음 등 행 위를 하지 못하고, 위원장의 허 가를 받고자 하는 자는 목적, 종 류, 대상, 시간, 소속 및 성명 등 을 기재하여 녹음 등 행위를 할 것을 사전에 신청할 수 있다. ⑩ 위원장은 심의회의 공정한 운영, 회의에 참석한 자의 사생 활 등 권익 보호, 공공의 이익 등을 고려하여 허가 여부를 결 정하고, 허가시에는 녹음 등 행 위의 시간·방법 등을 제한할 수 있다. ⑪~⑮ (현행과 같음)
제57조의2(소회의의 운영) ①~ ② (생 략) ③ (생 략) 1.~2. (생 략) 3. -----	제57조의2(소회의의 운영) ①~ ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1.~2. (현행과 같음) 3. -----

8. ----- ----- -----제재(제3호 에 따른 과징금 또는 과태료 부과금액이 5천만원을 초과하 는 경우 제외) 9.~11. (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> <u><신설></u> 12. 그 밖에 제재심의담당 부원 장이 필요하다고 인정하는 사항 ④~⑤ (생략)	9. ----- ----- -----제재 10.~12. (현행과 같음) 13. 규정 제35조제1항에 의한 사 전통지 결과 제재대상자가 의견을 제출하지 않은 지적 사항과 관련한 제재 14. 제56조제2항제5호에 따른 직권재심(당사자의 요청에 따른 재심을 포함한다) 사항 (최종 제재 수준에 변동이 없 는 경우에 한함) 15. 제57조제3항 단서에 따라 제 재심의담당 부원장이 소회의 심의가 적절하다고 결정한 사 항 16. 그 밖에 사실관계에 다툼이 없거나 쟁점이 없는 등의 사 유로 제재심의담당 부원장이 필요하다고 인정하는 사항 ④~⑤ (현행과 같음)
제58조의2(제재대상자에 대한 심의결과 통보) ----- ----- ----- ----- -----<u><후단</u>	제58조의2(제재대상자에 대한 심의결과 통보) ----- ----- ----- ----- -----<u>이</u>

[illegible]

<신 설>			제72조의3(내부통제등 관리의무 위반에 대한 특례) 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제35조의2에 따라 조치하는 경우 제52조제1항제2호부터 제4호를 적용하여 제재하지 아니한다.								
<별표3> 금융업종별·위반유형별 제재양정기준 I -4. IT관련 법규 위반행위 1. (생 략) ○ (생 략) 가. (생 략) • 유형 1 (생 략) • 유형 2 (생 략) • 유형 3 (생 략) • 유형 4 : <u>-해킹-</u> <신 설> 나. (생 략) • <u>유형 5</u> (생 략) 다. (생 략) • <u>유형 6</u> : <u>삭제</u> <u>• 훼손한 경우</u>			<별표3> 금융업종별·위반유형별 제재양정기준 I -4. IT관련 법규 위반행위 1. (현행과 같음) ○ (현행과 같음) 가. (현행과 같음) • 유형 1 (현행과 같음) • 유형 2 (현행과 같음) • 유형 3 (현행과 같음) • 유형 4 : <u>-해킹 등-</u> <u>• 유형 5</u> : (기타 사고: 「전자금융거래법」 제21조 위반) 유형 1~4의 위법성에 준하는 IT사 고 나. (현행과 같음) • <u>유형 6</u> (현행과 같음) 다. (현행과 같음) • <u>유형 7</u> : <u>삭제</u> <u>• 훼손·유실한 경우</u>								
2. (생 략) <table><tr><td>구 분</td><td>사고금액</td><td>제재양정</td></tr></table>			구 분	사고금액	제재양정	2. (현행과 같음) <table><tr><td>구 분</td><td>사고금액</td><td>제재양정</td></tr></table>			구 분	사고금액	제재양정
구 분	사고금액	제재양정									
구 분	사고금액	제재양정									

	위반건수 초과(중단) 시간	임직원	기관
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
<신 설>			
유형 5	—	—	—
유형 6	—	—	—

주1) (생 략)

주2) ----- 「금융기관의업무위탁
등에관한규정」 별표 2 “인가등을
받은 금융업의 본질적 요소”를 포
함하는 업무를 말함

주3) (생 략)

3. (생 략)

- (생 략)
- 사고금액-----

- (생 략)
- (생 략)
- (생 략)
- (생 략)

I -5. 개인신용정보 등의 부당
이용 또는 유출행위

1. (생 략)

(1) (생 략)

	위반건수 초과(중단) 시간	임직원	기관
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
유형 5	유형 1~4에 준하여 판단	—	—
유형 6	—	—	—
유형 7	—	—	—

주1) (현행과 같음)

주2) ----- 「전자금융감독규정」
제23조 제9항의 ‘핵심업무’를 의미
함

주3) (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

- (현행과 같음)
- 위반행위의 횟수, 기간 및 양
태, 사고금액, 소비자피해의 규
모-----

- (현행과 같음)
- (현행과 같음)
- (현행과 같음)
- (현행과 같음)

I -5. 개인신용정보 등의 부당
이용 또는 유출행위

1. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

2~4. (생략)							
Ⅱ-2. 법규상 업무규제한도 초과				Ⅱ-2. 법규상 업무규제한도 초과			
1. (생략)				1. (현행과 같음)			
2. (생략)				2. (현행과 같음)			
○ (생략)				○ (현행과 같음)			
○ -----				○ -----			
-----				-----			
유형별		기준금액		유형별		기준금액	
--	-----	-----		--	-----	-----	
--	-----	-----		--	-----	-----	
--	-----	-----		--	-----	-----	
--	-----	-----		--	-----	-----	
-----		---60%--		-----		---100%--	
-----		-----		-----		-----	
Ⅲ-2. 임·직원의 금융투자상품 위법매매거래				Ⅲ-2. 임·직원의 금융투자상품 위법매매거래			
1. (생략)				1. (현행과 같음)			
○ (생략)				○ (현행과 같음)			
2. (생략)				2. (현행과 같음)			
○ (생략)				○ (현행과 같음)			
거래금액(투자원금 기준)		제재양정		유형 ^{주1)}		제재양정	
				침해결과 ^{주2)}		유형1 유형2 유형3	
1억원 이상		직무정지(정직) 이상		중대	해임요구 (면직)	직무정지 이 상 (정직 이상)	문책경고 이 상 (감봉)
1억원 미만		문책경고(감봉)		보통	직무정지 (정직)	문책경고 (감봉)	주의적경고 (견책)
				경미		주의적경고 (견책)	주의
<신설>				주1) (유형1) 실체적 위법 의도가 인정 되는 경우 (예시: 선행매매·직무정보 이용 등 불건전 매매행위) (유형2) 절차적 위법 의도가 인정			

<신 설>

3. 가중 및 감경

- 선행매매 및 직무관련 정보 이용 등 불건전한 방법으로 임직원매매가 이루어

되는 경우

(예시: 규제회피를 위해 타인명의 계좌를 이용하거나 2개 이상 다수 계좌 이용, 투자중개업자 임직원의 경우 정당한 사유 없이 소속회사가 아닌 타회사 계좌를 이용하는 경우, 매매일수 100일 이상 빈번한 매매행위 등)

(유형3) 경미한 절차위반의 경우

(예시: 계좌개설 미신고, 매매명세 통지누락 등)

주2) (중대) 공정한 자본시장 거래질서를 훼손한 경우 또는 당해 또는 동일 위반행위가 언론에 공표되어 당해 금융기관이나 금융업계의 공신력을 실추시키는 등 사회,경제적 물의를 야기한 경우 등 중대한 법익침해가 있다고 인정되는 경우
(예시: 최대투자원금* 5억 이상 등 통상의 투자규모를 크게 상회한 경우, 실제적 위반행위를 직접 원인으로 부당이득을 취득한 경우 등)
(보통) 중대·경미에 해당하지 않는 경우

(경미) 통상의 투자규모 범위 이내
(예시: 최대투자원금 1억 미만)에 해당하는 등 법익침해가 경미한 경우

* 최대투자원금 : 위법거래와 관련된 투자원금을 일자별로 산정한 후 일자별 투자원금 중 가장 큰 값을 말함

3. 감면기준

<삭 제>

진 경우에는 해당 제재를
가중할 수 있으며, 정직 이
상으로 조치하여야 한다.

- 매매일수가 100일 이상되
는 등 빈번한 매매의 경우,
타인명의 계좌 또는 2개
이상 다수계좌를 통해 매
매한 경우, 조사분석인력·
투자운용인력 또는 임원
(사실상 임원 포함)이 매매
한 경우에는 해당 제재를
가중할 수 있다.

- (생략)
- (생략)
- 계좌개설 신고는 하였으
나, 매매명세 통지만을 누
락한 경우에는 해당 제재
를 감경할 수 있다.

<신 설>

- 매매금액이 소액이거나
매매일수가 짧은-----

<신 설>

<삭 제>

- (현행과 같음)
- (현행과 같음)
- 계좌개설 신고 또는 매매명세
통지 등으로 소속 금융투자업
자에게 거래 사실을 알린 경우
감경할 수 있다.

- 공모주 청약에 따른 계좌신고
후 해당 계좌에서 공모주를 매
도한 경우 감경할 수 있다.

- 월별 매매금액이 5천만원
미만(분기별 1억 5천만원
미만)이거나 월별 매매일
수 3일 미만(분기별 9일
미만)-----

- 주) 투자권유자문인력·조사분석인력·
투자운용인력의 경우 월별로, 그
밖의 임·직원의 경우 분기별로 산

<u><신 설></u> ○ '16.3.3. 이후 발생한 위반 행위에 대하여는 고의·중과실에 의한 위법행위로서 규정 및 이 세칙에 규정된 해임요구·면직사유에 해당되는 것으로 판단되는 경우, 선행매매·직무관련 정보 이용 등 불건전한 방법으로 임직원매매가 이루어진 경우, 제재양정 결과 '주의'로 양정되는 경우 및 기타 제재를 감경하는 것이 불합리한 경우 이외의 경우에 한하여 1단계 감경한다.	<u>정한 매매금액을 기준으로 한다.</u> ○ <u>감독기관 및 소속 금융기관이 인지하기 전에 위반 행위를 자진신고한 자에 대하여는 해당 제재를 감경할 수 있다.</u> ○ <u>위반결과가 경미한 경우로서 기타 정상참작의 사유가 있는 경우에는 해당 제재를 감경 또는 면제할 수 있다.</u>
<u>Ⅲ-5. 금융투자상품 불완전판매 행위</u> <u>1. 제재대상</u> ① (유형 1) 적합성 원칙 위반 (자본시장법 제46조) ○ <u>일반투자자의 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하고 이를 일반투자자로부터 확인받아 유지·관리하지 아니하</u>	<u>Ⅲ-5. 투자성 상품 불완전판매 행위</u> <u>1. 제재대상</u> ① (유형 1) 적합성 원칙 위반(「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 “금융소비자보호법”이라 한다) 제17조) ○ <u>금융소비자가 일반금융소비자인지 전문금융소비자인지 여부를 확인하지 아</u>

<u>는 행위</u>	<u>니하는 행위(유형 1-1)</u> ○ <u>일반금융소비자의 정보(금융상품 취득 또는 처분 목적, 재산상황, 취득 또는 처분 경험)를 파악하지 아니하거나, 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하거나, 확인을 받고 이를 유지·관리하지 않거나, 확인받은 내용을 일반금융소비자에게 지체 없이 제공하지 아니하는 행위(유형 1-2)</u> ○ <u>일반금융소비자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 계약 체결을 권유하는 행위(유형 1-3)</u> <u>② (유형 2) 적정성 원칙 위반(금융소비자보호법 제18조)</u> ○ <u>파생상품 등 금융소비자보호법 제18조제1항에 따라 적정성원칙이 적용되는 투자성 상품을 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유하지 아니하고 금융상품 판매 계약을 체결하려는 경우로서 일반금융소비자의 정보를 파악하지 아니하는 행위(유형 2-1)</u> ○ <u>적정성 원칙이 적용되는</u>
--------------------	---

② (유형 2) 설명의무 불이행
(자본시장법 제47조, 「금융투자
업규정」 제4-20조)

- 금융투자상품의 내용과 투자위험 등을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하지 아니하는 행위
- 설명내용을 일반투자자가 이해하였음을 확인받지 아니하거나, 투자설명서를 교부하지 아니하는 행위

금융상품이 일반금융소비자에게 적정하지 아니하다고 판단하는 경우 그 사실을 일반금융소비자에게 알리지 아니하거나 그 일반금융소비자로부터 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인을 받지 아니하는 행위(유형 2-2)

③ (유형 3) 설명의무 위반(금융소비자보호법 제19조)

- 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우에 투자성 상품의 내용, 투자에 따른 위험, 위험등급(위험등급의 경우 금융소비자보호법 제19조 제1항 제1호 나목 3)에서 정하는 투자성상품에 한한다), 수수료 등 투자성 상품에 대한 중요한 사항을 일반금융소비자가 이해할 수 있도록 설명하지 아니하는 행위(유형 3-1)
- 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것

을 포함한다)하거나 일반금융 소비자가 설명을 요청하는 경우에 설명에 필요한 설명서를 일반금융소비자에게 제공하지 아니하거나 설명한 내용을 일반금융소비자가 이해하였음을 서명, 기명날인, 녹취 등의 방법으로 확인받지 아니하는 행위(유형 3-2)

- 일반금융소비자에게 계약 체결을 권유(금융상품자문업자가 자문에 응하는 것을 포함한다)하거나 일반금융 소비자가 설명을 요청하는 경우에 일반금융소비자의 합리적인 판단 또는 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요한 사항을 거짓 또는 왜곡하여 설명하거나 누락하고 설명하는 행위(유형 3-3)

③ (유형 3) 부당권유의 금지 위반(자본시장법 제49조, 동법 시행령 제54조, 제55조)

- 거짓의 내용을 알리는 행위
- 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리

④ (유형 4) 부당권유의 금지 위반(금융소비자보호법 제21조, 동법 시행령 제16조, 금융소비자보호에 관한 감독규정 제15조)

- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다

는 행위

- 투자권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였음에도 불구하고 투자권유를 계속하는 행위(1개월 경과후 재권유하거나, 다른 종류의 금융투자상품 권유 제외)
- 투자자로부터 금전의 대여나 그 중개·주선·대리를 요청받지 않고 이를 조건으로 투자권유를 하는 행위

고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위(유형 4-1)

- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위(유형 4-2)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알고 있으면서 금융소비자에게 알리지 아니하는 행위(유형 4-3)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 투자성 상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적 근거 없이 다른 투자성 상품과 비교하여 해당 투자성 상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위(유형 4-4)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(유형 4-5)

- 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위(유형 4-6)
- 금융소비자에게 계약체결을 권유하는 경우에 내부통제 기준에 따른 직무수행 교육을 받지 않은 자로 하여금 계약체결 권유와 관련된 업무를 하게 하는 행위(유형 4-7)
- 적합성 원칙에 의하여 일반 금융소비자로부터 파악한 일반금융소비자의 정보를 조작하여 권유하는 행위(유형 4-8)
- 투자성 상품에 관한 계약의 체결을 권유하면서 일반금융소비자가 요청하지 않은 다른 대출성 상품을 안내하거나 관련 정보를 제공하는 행위(유형 4-9)
- 그 밖에 금융소비자보호법 시행령 제16조제3항제4호 및 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제15조제5항에서 금융위가 정하여 고시하는 행위. 다만, 투자성 상품과 관련이 없는 경우

④ (유형 4) 무자격자에 의한 투자권유(자본시장법 제51조, 제71조 제5호)

- 등록된 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하게 하는 행위

2. 제재기준

- 불완전하게 판매된 금액 또는 건수 기준 중 중한 기준으로 제재
- 기관제재시 투자권유대행인의 판매분을 포함 (투자권유대행인은 등록취소 또는 업무정지 조치 가능)

구분	판매금액·건수	제재양정		
		유형 1, 2	유형 3	유형 4
임직원	10억원 또는 50건 이상	문책경고 (감봉) 이상	직무정지 (정직) 이상	문책경고 (감봉) 이상
	1억원 또는 5건 이상	주의적경고 (견책) 이하	문책경고 (감봉)	주의적경고 (견책) 이하
	1억원 또는 5건 미만		주의적경고 (견책) 이하	
기관	100억원 또는 500건 이상	기관경고 이상	기관경고 이상	기관경고 이상
	50억원 또는 250건 이상	기관주의	기관주의	기관주의

주) 적립식으로 매매하는 집합투자증권인 경우 판매금액은 총 납입금액을 기준으로 함

를 제외한다(유형 4-10)

⑤ (유형 5) 무자격자에 의한 투자권유(자본시장법 제51조, 제71조 제5호)

- 등록된 투자권유대행인 또는 투자권유자문인력이 아닌 자에게 투자권유를 하게 하는 행위

2. 제재기준

- 불완전하게 판매된 금액 또는 건수 기준 중 중한 기준으로 제재
- 기관제재시 투자권유대행인의 판매분을 포함 (투자권유대행인은 등록취소 또는 업무정지 조치 가능)

구분	판매금액·건수	제재양정 (유형 1, 2, 3, 4, 5)
임직원	300억원 또는 1,500건 이상	직무정지 6개월 (정직 6개월)
	100억원 또는 500건 이상	직무정지 3개월 (정직 3개월)
	50억원 또는 250건 이상	직무정지 1개월 (정직 1개월)
	10억원 또는 50건 이상	문책경고 (감봉 3개월)
	10억원 또는 50건 미만	주의적경고 (견책) 이하
기관	3,000억원 또는 15,000건 이상	업무정지 6개월
	1,000억원 또는 5,000건 이상	업무정지 3개월
	500억원 또는 2,500건 이상	업무정지 1개월
	100억원 또는 500건 이상	기관경고
	50억원 또는 250건 이상	기관주의

주) 적립식으로 매매하는 집합투자증권인 경우 판매금액은 총 납입금액을 기준으로 함

3. 가중 및 감경

- 투자자 수, 손실규모, 금융투자상품 규모, 위반기간, 회사규모 등을 감안하여 가중하거나 감경할 수 있다.
- 위법 판매행위가 경영방침·판매지시, 기관차원의 부당한 광고 및 자료 등에 기인한 경우, 기관 및 관련행위자(광고문안 작성자 등) 등에 대해 조치하고 판매임직원에 대해서는 감경 또는 면제할 수 있다.
- 투자자의 투자판단에 미친 영향, 위법행위의 정도와 동기 등을 감안하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 투자매매(중개)업자가 불완전판매행위 방지를 위해 자체감사 및 교육, 내부통제시스템을 갖추어 시행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우 기관에 대하여 감경할 수 있다.
- 기관에 대하여는 제재유형별 건수 및 금액을 합산하여 제재할 수 있다.
- 서로 관련 없는 다른 판매행위가 여러 제재유형에

3. 가중 및 감경

- 유형 1~5의 위반행위와 관련되는 금융소비자 수, 손실규모, 투자성 상품 규모, 위반기간, 금융상품판매업자 규모 등을 감안하여 가중하거나 감경할 수 있다.
- 위법 판매행위가 경영방침·판매지시, 기관차원의 부당한 광고 및 자료 등에 기인한 경우, 기관 및 관련행위자(광고문안 작성자 등) 등에 대해 조치하고 판매임직원에 대해서는 감경 또는 면제할 수 있다.
- 투자자의 투자판단에 미친 영향, 위법행위의 정도와 동기 등을 감안하여 가중 또는 감경할 수 있다.
- 투자매매(중개)업자가 불완전판매행위 방지를 위해 자체감사 및 교육, 내부통제시스템을 갖추어 시행하는 등 상당한 주의 및 감독을 한 것으로 인정되는 경우 기관에 대하여 감경할 수 있다.
- 기관에 대하여는 제재유형별 건수 및 금액을 합산하여 제재할 수 있다.
- 서로 관련 없는 다른 판

<u>해당되어 경합되는 경우에는 그 중 중한 기준에 해당하는 조치보다 가중할 수 있다.</u> ○ <u>동일한 판매행위가 여러 제재유형에 해당하는 경우에는 중한 기준에 따라 제재할 수 있다.</u> ○ <u>투자설명서를 미교부하였더라도 투자설명서의 주요내용을 충분하고 정확하게 설명한 경우에는 감경할 수 있다.</u> ○ <u>단순착오에 의한 경우에는 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.</u> ○ <u>조직적·반복적인 불완전 판매행위 또는 제재대상 유형 1, 2, 4의 경우 고위험 금융투자상품(「금융투자업규정」 제4-20조제1항 제5호마목(1)~(5)에서 정하는 금융투자상품)의 불완전판매에 대해서는 가중할 수 있다.</u> ○ <u>투자자 손실 발생이 없는 경우 해당 제재를 감경할 수 있다.</u>	<u>매행위가 여러 제재유형에 해당되어 경합되는 경우에는 그 중 중한 기준에 해당하는 조치보다 가중할 수 있다.</u> ○ <u>동일한 판매행위가 여러 제재유형에 해당하는 경우에는 중한 기준에 따라 제재할 수 있다.</u> ○ <u>유형 3-2의 설명서를 일반투자자에게 제공하지 않는 행위와 관련하여 설명서를 제공하지 아니하였더라도 설명서의 주요내용을 충분하고 정확하게 설명한 경우에는 감경할 수 있다.</u> ○ <u>단순착오에 의한 경우에는 제재를 감경하거나 면제할 수 있다.</u> ○ <u>조직적·반복적인 불완전 판매행위 또는 고난도금융투자상품(자본시장법 시행령 제2조제7호), 고난도투자일임계약(자본시장법 시행령 제2조제8호), 고난도금전신탁계약(자본시장법 시행령 제2조제9호)의 불완전판매 행위에 대해서는 가중할 수 있다.</u> ○ <u>금융소비자 손실 발생이 없는 경우 해당 제재를 감</u>
--	---

	경할 수 있다.
Ⅲ-8. 투자자문·일임업자의 유지요건 위반 1. (생략) ① -----<u>및</u>----- ----- ○ <u>투자자문업자 및 투자일임업자</u>----- -----<u>및</u>----- -----<u>자본시장법 제18조제2항제3호, 동법 시행령 제21조제2항, 제3항</u> - ② (생략) ○ <u>투자자문업자 및 투자일임업자</u>----- -----<u>자본시장법 제20조, 동법 시행령 제23조제1호</u>- 2. (생략) ① -----<u>및</u>----- ----- ○ (생략) - (생략) - <u>투자자문업 또는 일임업</u> -----	Ⅲ-8. 투자자문·일임업자, 일반사모집합투자업자의 유지요건 위반 1. (현행과 같음) ① -----<u>또는</u>----- ----- ○ <u>투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자</u>-----<u>또는</u> ----- -----<u>자본시장법 제18조제2항제3호, 제249조의3제2항제3호, 동법 시행령 제21조제3항·제4항, 제271조의2제4항제1호</u>- ② (현행과 같음) ○ <u>투자자문업자, 투자일임업자 또는 일반사모집합투자업자</u>----- -----<u>자본시장법 제18조제2항제2호, 제249조의3제2항제2호, 동법 시행령 제23조제1호, 제271조의2제3항</u>- 2. (현행과 같음) ① -----<u>또는</u>----- ----- ○ (현행과 같음) - (현행과 같음) - <u>투자자문업, 투자일임업 또는 일반사모집합투자업</u>

- -----
- (생 략)
 - (생 략)

구분	위반기간	위반 인원	제재양정	
			임직원	기 관
---	---		---	---
	---	-	---	---
	---		---	-
일일 업	---	-	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	-

주1) ~ 주3) (생 략)

② (생 략)

- -----

- (현행과 같음)
 - (현행과 같음)

구분	위반기간	위반 인원	제재양정	
			임직원	기 관
---	---		---	---
	---	-	---	---
	---		---	-
일일 업, 일반 사모 집합 투자 업	---	-	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	-

주1) ~ 주3) (현행과 같음)

② (현행과 같음)

IV-4. 보험관계 업무 종사자의 보험사기 연루행위

1. (생 략)

- (생 략)
- (생 략)

2. (생 략)

(표 생략)

주1) (생 략)

주2) ----- 편
취한 보험금액-----

3. (생 략)

- (생 략)
- (생 략)
- (생 략)

IV-4. 보험관계 업무 종사자의 보험사기 연루행위

1. (현행과 같음)

- (현행과 같음)
- (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

(표 현행과 같음)

주1) (현행과 같음)

주2) ----- 편취
한 보험금액(미수에 그친 금액을
포함)-----

3. (현행과 같음)

- (현행과 같음)
- (현행과 같음)
- (현행과 같음)

○ (생 략) ----- ----<u>이루어지거나 상습적</u> <u>으로 이루어진</u>-- - (생 략) - (생 략) ○ (생 략) - (생 략) - (생 략) - <u>1회적 보험사기 행위로</u> <u>서 조사</u>----- ----- <신 설> - (생 략) <신 설>	○ (현행과 같음) ----- ---<u>이루어진</u>-- - (현행과 같음) - (현행과 같음) ○ (생 략) - (현행과 같음) - (현행과 같음) - <u>금융감독원의 검사</u>---- ----- - <u>관련된 보험사기행위가</u> <u>전부 미수에 그친 경우</u> - (현행과 같음) ○ <u>2단계 가중사유와 1단계</u> <u>가중사유가 모두 존재하는</u> <u>경우 2단계 가중사유를 적</u> <u>용한다.</u>
V-3. 여신전문금융회사의 법상 업무규제 한도초과 1. (생 략) ○ ----- ----- ----- ----- -----제50 조- 2. (생 략) [기관제재]	V-3. 여신전문금융회사의 법상 업무규제 한도초과 1. (현행과 같음) ○ ----- ----- ----- ----- -----제49 조의2- 2. (현행과 같음) [기관제재]

유 형 별	기준금액	제재양정
-----	--- 100% ---	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

(이하 생략)

3. (생 략)

 | 유 형 별 | 기준금액 | 제재양정 | |-------|-------------|-------| | ----- | --- 50% --- | ----- | | ----- | ----- | ----- | | ----- | ----- | ----- | (이하 현행과 같음) 3. (현행과 같음) <별표 11> 사후적 경합 적용 대상인 동일한 법규위반 여부 판단기준 1. 동일한 법규위반인지 여부는 동일한 법률의 같은 조 같은 항(항 없이 호만 있는 경우 같은 호를 말한다. 이하 같다)을 기준으로 판단한다. 2. 동일 법률의 같은 조 같은 항 위반에 해당하나 보호법익 보장강화 필요성, 시행령 등 하위 법규의 세부 내용 등을 고려하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에도 불구하고 동일한 법규위반으로 보지 아니한다. 가. 「금융소비자보호법」상 불완전판매 관련 조항*을 위반한 경우로서 동법 제3조에 따른 금융상품의 유형*이 다른 경우 * 적합성 원칙(§17), 적정성 원칙(§18), 설명의무(§19), 부당권유행위 금지(§21) |

** 예금성 상품, 대출성 상품, 투
자성 상품, 보장성 상품

나. 「전자금융거래법」 제21조
제2항을 위반한 경우로서
전자금융감독규정 제3장의
서로 다른 절에 규정된 의
무를 위반한 경우

다. 그 밖에 가목 또는 나목
에 준하는 경우로서 감독
원장이 동일한 법규위반이
아닌 것으로 보는 것이 타
당하다고 인정하는 경우

3. 동일 법률의 같은 조 같은
항 위반에 해당하지 않으나
위반내용과 성격, 규제 취지,
현행 제재기준 등을 고려하
여 다음 각 목의 어느 하나
에 해당하는 경우에는 제1호
에도 불구하고 동일한 법규
위반에 해당하는 것으로 본
다.

가. 세척 별표3. III-5 투자성
상품 불완전판매 행위

나. 세척 별표3. III-7 자전거
래 제한 위반 유형

다. 세척 별표3. IV-2 보험상
품판매시 불건전 영업행위
중 무자격자에 대한 보험
모집 위탁 및 수수료 지급
유형(보험업법 제85조 및
제99조 위반)

	라. 자본시장법상 즉시보고·공시와 정기보고·공시 사항(자본시장법 제34조 제4항 및 제35조 제5항, 동법 제418조 제4호와 제33조 제1항) 마. 금융실명법 제3조 제1항, 「특정금융거래정보의 보고 및 이용등에 관한 법률」 제5조의2 제1항 제1호 가목 [실명·고객확인 의무 위반] 바. 신용정보법 제33조 제1항, 제34조 [동의 없는 이용] 사. 신용정보법 제32조 제1항 및 제34조, 금융실명법 제4조 제1항, 전자금융거래법 제26조(“전자금융거래 정보의 제공”에 한정) [동의 없는 제공] 아. 신용정보법 제42조 제1항 및 제3항, 채권추심법 제10조 제1항, 여전법 제54조의5 제3항(“신용정보의 사용”에 한정), 전자금융거래법 제26조(“전자금융거래 정보의 누설” 및 “전자금융거래정보의 사용”에 한정) [업무목적 외 누설·이용] 자. 그 밖에 가목부터 아목에
--	--

	<u>준하는 경우로서 감독원장</u> <u>이 동일한 법규 위반으로</u> <u>보는 것이 타당하다고 인</u> <u>정하는 경우</u>
--	---